عليه بسبب الطلاق (من) نصف (المهر وهو) أى العاقد (جائز التصرف) فى ماله بان كان مكلفا رشيدا غير محجور عليه (برئ منه صاحبه) لقوله سبحانه وتعالى فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيأ مريئا قال أحمد فى رواية المروزى ليس شئ قال الله تعالى كلوه هنيأ مريئا سماه غير المهر بهبة المرأة للزوج وقال علقمة لامرأته هبى لى من الهنىء المرىء يعنى من صداقها (وان وهبته) أى وهبت المرأة (صداقها) لزوجها (قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه) أى ينصف الصداق (كطلاق رجع) الزوج (عليها ببدل نصفه وان حصل ما يسقطه) أى الصداق (رجع) الزوج عليها (ببدل جميعه) أى الصداق

(فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره يسقط) الصداق (كله قبل الدخول حتى المتعة) يعنى انه لو تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم حصلت فرقة مسقطة للمهر الذى لم يسم فانه يسقط ولم تجب متعة (بفرقة اللعان) قبل تقرره لكون الفرقة من قبلها الان الفسخ انما يقع اذا تم لعانها (وبفسخه) أى فسخ الزوج النكاح (لعيبها) أى عيب المرأة لكونها رتقاء أو قرناء أو جذماء أو برصاء أو نحو ذلك قبل تقرره لتلف المعوض قبل تسلمه فسقط العوض كله كالمبائع يتلف المبيع بيده قبل تسليمه (وبفرقة جاءت من قبلها كفسخها لعيبه) أو اعساره أو عدم وفائه بشرط شرطته عليه فى النكاح واختيارها لنفسها بجعل الزوج لها ذلك بسؤالها اياه لها قبل دخول (واسلامها تحت كافر) قبل تقرره (و) كردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها) قبل تقرره لانها أتلفت المعوض قبل تسليمه أشبه ما لو اتلف المبيع قبل قبضه (و يتنصف) صداقها (بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه) الزوجة ولو بسؤالها (وخلعه) اياها ولو بسؤالها لان الفرقة انما ثبتت فى صورة سؤالها بجواب الزوج (واسلامه) أى اسلام الزوج قبل وجود ما يقرره من الدخول أو الخلوة اذا كانت الزوجة غير كتابية (وردته) قبل وجود ما يقرره لمجىء الفرقة من قبله (و) يتنصف صداقها (بملك أحدهما الآخر) أى بشراء الزوجة الزوج أو الزوج الزوجة قبل الدخول (أو قبل أجنبى) يعنى ان المهر يتنصف اذا جاءت الفرقة من قبل أجنبى (كرضاع) أى كما لو ارضعت أخته أو نحوها زوجته الصغيرة رضاعا محرما (ونحوه) أى نحو الرضاع كما لو وطئ ابن الزوج الزوجة قبل دخول (و يقرره) أى يقرر المهر (كاملا موت أحدهما) أى موت أحد الزوجين ولو بقتل أحدهما الآخر أو قتل أحدهما نفسه لان النكاح بلغ نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء فى تقرير المهر ولانه أوجب العدة على المرأة فأوجب كمال المهر كالدخول (و) يقرره كاملا (وطؤها) أى وطء الزوج الزوجة حية فى فرج ولو دبرا أو فى غير خلوة لانه قد وجد استيفاء المقصود باستقرار العوض (و) يقرر المهر كاملا أيضا (لمسه لها) أى للزوجة لشهوة (ونظره الى فرجها الشهوة) ولو لم يخل بهما فيما قال فى الفروع و يقرره لمس ونحوه لشهوة نص عليه انتهى ووجه ذلك قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وحقيقة اللمس التقاء البشرتين (و) يقرره كاملا (تقبيلها ولو بحضرة الناس) لان القبلة أجريت مجرى الوطء فى قطع خيار المشترى فيجب أن تكون فى تقرير الصداق كذلك قال أحمد اذا أخذها فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بها لها الصداق كاملا اذا نال منها شيأ لا يحل لغيره وقال فى رواية مهنا اذا تزوج امرأة فنظر اليها